

**REGLAMENTO INTERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN, GOBERNABILIDAD,
GOBERNANZA Y AUTONOMÍA DE LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE,
AFROCOLOMBIANA DEL CONSEJO COMUNITARIO MARTIN LUTHER
KING-AFROLUKING**



**LLEVADA A CABO EN LA VEREDA PUERTO CÓRDOBA, MUNICIPIO DE
MIRAFLORES.**

APROBADO EN LA ASAMBLEA DEL CONSEJO COMUNITARIO



GUAVIARE- COLOMBIA 2023.

INTRODUCCIÓN

En el desarrollo del artículo transitorio 55 de la constitución política de Colombia de 1991, se expide la ley 70 de 1993 que tiene por objeto, el reconocimiento de las Comunidades Negras, sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva, así mismo, como, establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural.

En aras, de reglamentar la ley 70 se inicia con el capítulo III y con ello, se promulgó el decreto 1745 de 1995, el cual fija pautas organizativas que permiten a las comunidades administrar el territorio, a través de los Consejos Comunitarios, accediendo a la titulación colectiva de los territorios y demás acciones que garanticen la administración y efectividad de los derechos reconocidos y por reconocer.

En ese sentido, el reglamento interno para el control social, administración, uso y manejo de los recursos naturales del territorio colectivo del Consejo Comunitario MARTIN LUTHER KING, departamento del GUAVIARE, es una herramienta operativa, jurídico-comunitaria, que permite a los miembros del Consejo Comunitario, impartir, aplicar justicia propia, normas prohibiciones y sanciones con miras a garantizar el uso y manejo sostenible de los recursos naturales, la gobernabilidad, control social y la sana convivencia en el territorio. Este documento constituirá un apoyo hacia la senda del desarrollo sostenido, inclusivo y en armonía con el medio ambiente, esto, a través de políticas internas e instrumentos de acción, monitoreo, conciliación, solución de conflictos, evaluación, prevención de hechos negativos y desequilibrantes en el territorio, desde la cosmovisión y ancestralidad cultural; es una ruta que pone y antepone la dignidad y la igualdad de las personas en perspectiva afrodescendiente.

Este documento, es producto de socializaciones, reuniones, conversatorios, concertaciones y acuerdos entre las personas autor reconocidas como Negros o Afrocolombianos, departamento del GUAVIARE, que mantienen una relación permanente campo – poblado; en el proceso de reivindicación de los derechos de las Comunidades Negras y el fortalecimiento organizativo que hemos emprendido los habitantes Negros del departamento del GUAVIARE y que hemos decidido constituirnos en Consejo Comunitario.

La formulación de este reglamento interno tiene como marco legal la Constitución Nacional de Colombia de 1991, la Ley 70 /93, Ley 685/01, y sus decretos reglamentarios: 1745 de 1995, 2248/95, 2253/98, 3770 de 2008, Dec. 4635/2011, 1066 de 2015, 1640 de 2020, Sentencias 366-379/2011, el auto 5 de 2009, Convenio 169 de 1989 de la OIT (Aprobado por la Ley 21 de 1991) y todos aquellos que lo complementen.

El Reglamento Interno fue construido por el Consejo Comunitario que tuvo como aliados estratégicos a: el Proceso de Comunidades Negras PCN,, Rights Resources

RRI, RRG en la marco de la Alianza para los Pueblos, la Naturaleza, y el Clima en los Andes tropicales; la Pastoral Social de Guaviare, el Secretariado Nacional de Pastoral Social en el marco del Programa Global: Nuestra Amazonía, Territorio de Vida y al Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania a través de Cáritas Alemana.

CONTENIDO

CAPITULO I, NATURALEZA JURÍDICA- OBJETO, OBJETIVO Y DOMICILIO.	4
CAPITULO II, MISIÓN Y VISIÓN.	6
CAPITULO III, LOS PRINCIPIOS.	6
CAPITULO IV, DE LOS LÍMITES.	10
CAPITULO V, DE LOS ESPACIOS FÍSICOS Y SIMBÓLICOS.	13
CAPITULO VI, DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.	15
CAPÍTULO VII, DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DE AUTOPROTECCIÓN.	26
CAPÍTULO VIII, DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, LA SOBERANÍA TERRITORIAL Y ALIMENTARIA.	29
CAPÍTULO IX, DEL DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE.	33

**REGLAMENTO INTERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN, GOBERNABILIDAD,
GOBERNANZA Y AUTONOMÍA DE LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE,
AFROCOLOMBIANA DEL CONSEJO COMUNITARIO MARTIN LUTHER
KING-AFROLUKING**

“Los afros somos muchos, si nos juntamos lo logramos”

CAPITULO I, NATURALEZA JURÍDICA- OBJETO, OBJETIVO Y DOMICILIO.

ART. 1º NOMBRE Y NATURALEZA JURÍDICA: La Organización se denomina “CONSEJO COMUNITARIO MARTIN LUTHER KING-AFROLUKING”, como un reconocimiento a la mayoría de las personas que habitan el territorio. Su naturaleza, es de una entidad del derecho privado, constituida por las Leyes 70 de 1993, 21 de 1991 y el Decreto Reglamentario 1745 de 1995, como un CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS, sin ánimo de lucro, pluralista, de proyección étnica y sociocultural, con participación comunitaria, negociación, consentimiento y consulta previa libre e informada, reconociendo título colectivo y ancestral, que se regulará por el presente reglamento interno, la Constitución, las Leyes, decretos reglamentarios vigentes, normas jurídicas interseccionales, mandatos colectivos negros del CONSEJO COMUNITARIO MARTIN LUTHER KING-AFROLUKING, y los que en futuro se modifiquen o expidan, sin distinción de culto, pensamiento político, cultural o étnico.

ART. 2º OBJETO: El Consejo Comunitario MARTIN LUTHER KING-AFROLUKING, es una organización étnica de primer nivel, dentro de los Pueblos Afrodescendientes de la Vereda Puerto Córdoba, municipio de Miraflores departamento del Guaviare, que propende por la conservación, uso, aprovechamiento, manejo sostenible de los recursos naturales y culturales de la nación, su riqueza, bienes y servicios socio ambientales del territorio ancestral, con visión bio-regional y eco nacional, para el bienestar de las presentes y futuras generaciones, a través del fortalecimiento de capacidades, la promoción de la organización social, la creación, el fortalecimiento de alianzas estratégicas, de identidades y de ciudadanía; el respeto por los derechos humanos, la convivencia pacífica, y la tolerancia, para alcanzar el etnodesarrollo desde las perspectiva de las comunidades étnicas, con equidad de género, antirracista y diversa.

ART. 3º OBJETIVOS:

- Defender de los derechos como Pueblo Negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero en su área de influencia.
- Articular con otras dinámicas organizativas en la defensa de los derechos como Pueblo Afrodescendiente.
- Promover el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

- Propiciar la participación comunitaria para mejorar la calidad de vida de los moradores con los planes y programas de ordenamiento y manejo ambiental del territorio, y de etnodesarrollo.
- Promover las políticas de fortalecimiento organizativo, social, económico, cultural y étnico territorial.
- Promover la investigación aplicada frente al poblamiento, historia y cultura.
- Promover acciones que conduzcan a los educandos a conocer su propia historia para construir su proyecto de vida.
- Promover y aplicar la protección de la mujer, teniendo en cuenta las violencias basadas en género.
- Adjudicación de tierras y la oportuna efectividad de los derechos reconocidos a las familias afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras de la Vereda Puerto Córdoba, municipio de Miraflores departamento del Guaviare.
- Representar y ser voceros de los miembros de las familias que necesitan un territorio para desarrollar sus diferentes actividades agrícolas y conservación del territorio.
- Promover la identidad cultural de la etnia en el departamento del Guaviare, para que la cultura se conserve y salvaguarde en esta comunidad.
- Gestionar los trámites para la legalización de tierras colectivas para las familias pertenecientes al consejo comunitario MARTIN LUTHER KING-AFROLUKING.
- Capacitar a los miembros del consejo en las legislaciones a favor de las comunidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras.
- Definir en consenso los proyectos que sean para el beneficio de la comunidad, como también las decisiones políticas que beneficien a los proyectos de desarrollo de las familias.
- Promover actividades para el fortalecimiento de los valores culturales de las comunidades negras.
- Trabajar coordinadamente con entidades oficiales, privadas, nacionales e internacionales, para el fortalecimiento de la economía social del pueblo negro.
- Establecer convenios con las entidades, ONG, nacionales e internacionales, para el pueblo negro del municipio.
- Rechazar y prevenir todo tipo de violencia basada en género, escuchar las denuncias y no tolerar ni favorecer comportamientos que vulneren la dignidad humana.
- Generar una cultura de respeto para promover los derechos humanos en contra de toda forma de discriminación y racismo que violan los tratados internacionales.
- Promover la investigación aplicada frente al poblamiento; historia, cultura y fundación de la comunidad, a través de establecimientos educativos.
- Hacer efectiva la exigencia de la consulta previa, libre e informada a la que tiene derecho el Pueblo Negro en Colombia.

ART. 4º DOMICILIO: UBICACIÓN: Colombia, departamento del GUAVIARE, municipio de Miraflores, Vereda Puerto Córdoba.

CAPÍTULO II, MISIÓN Y VISIÓN.

ART. 5º MISIÓN: El Consejo Comunitario MARTIN LUTHER KING-AFROLUKING busca reivindicar y proteger la identidad cultural, las prácticas tradicionales, ancestrales, el derecho a la propiedad colectiva y los derechos de los pueblos étnicos, especialmente del pueblo Negro, Afrocolombianos, Raizal y Palenquero, para el fortalecimiento de los niveles de bienestar colectivos e individuales, desde las disposiciones normativas del pueblo Negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero en el marco de la Ley 70 de 1993.

ART. 6º VISIÓN: La Comunidad del Consejo Comunitario MARTIN LUTHER KING-AFROLUKING, busca trabajar por el Pueblo Negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero, en función de tener soberanía alimentaria, soberanía territorial y un territorio de paz, en aras del mejoramiento paulatino en la calidad de vida de los habitantes del Consejo comunitario, sin dejar a un lado sus prácticas ancestrales.

Las comunidades Afrodescendientes del Consejo Comunitario MARTIN LUTHER KING-AFROLUKING, creemos en la “La palabra empeñada”, nos comprometemos como pueblo, al aprovechamiento, uso y manejo del territorio de manera responsable, sostenible con el medio natural y cultural, pensando en heredarles a las futuras generaciones un territorio con riqueza natural, territorial y cultural, donde los beneficios colectivos, están por encima del interés particular; con unos troncos familiares, donde la salud, la educación, la vivienda, el transporte, los sistemas de producción, la cultura, la ritualidad, la recreación, el deporte, las organizaciones, la tenencia de la tierra, el orden social, el aprovechamiento comercial y productivo, sean desde la perspectiva étnica, regulados y valorados por todos sus integrantes, los principios, valores éticos y la convivencia pacífica, siendo esta una constante que nos caracteriza.

CAPÍTULO III, LOS PRINCIPIOS.

ART. 7º: LA AFIRMACIÓN DEL SER (EL DERECHO A SER NEGROS, A SER COMUNIDADES NEGRAS: Los habitantes del Territorio ancestral Colectivo de Comunidades Negras, Afrocolombianas, del consejo comunitario MARTIN LUTHER KING-AFROLUKING se afirman como pueblo afrodescendiente, con pensamiento e identidad propia, con más de ochenta años de tradición, resistencia y presencia en este territorio, que hemos poseído, conservado, administrado, aprovechado y regulado con base al uso de herramientas, artes tradicionales y a nuestras prácticas ancestrales, heredadas de generación en generación, al conocimiento de los ciclos lunares que rigen nuestra

cotidianidad como grupo étnico, para el aprovechamiento sostenible y eficiente de los recursos, para beneficio y usufructo de las presentes y futuras generaciones.

Reafirmamos “El no ser” desde La Espiritualidad, que como Comunidad Negra del Consejo Comunitario MARTIN LUTHER KING-AFROLUKING, con el horizonte cultural africano, sabiduría y ritualidad alrededor de la vida y la muerte, cuya cosmovisión y espíritu de nuestros muertos, nos han permitido por siglos, ejercer la medicina tradicional, resistir a los procesos de aculturación y desarraigo cultural, nos afirmamos, nos hacemos visibles y persistimos como nuestros ancestros, en la lucha por mantener vivo los mitos, creencias, leyendas, oralidad, relatos, cuentos, deporte y en el ejercicio autónomo de invocar a nuestros muertos.

ART. 8º: DERECHO A UN ESPACIO PARA SER (DERECHO AL TERRITORIO):

El desarrollo y la recreación de nuestra visión cultural, requiere como espacio vital el territorio. No podremos SER, si no tenemos el espacio para vivir de acuerdo con lo que pensamos y queremos como forma de vida; de ahí que nuestra visión de territorio sea la visión de hábitat, es decir, el espacio donde los integrantes del consejo desarrollan colectivamente su SER, en armonía con la naturaleza.

Este principio reafirma nuestro derecho a tener un territorio, como el espacio donde desarrollamos nuestra vida comunitaria, familiar y personal, desde nuestras propias lógicas y tradiciones. Esto tiene en cuenta la cultura, el fortalecimiento de la identidad, el auto reconocimiento y la interculturalidad, la equidad, el derecho a la diferencia, respeto recíproco, tanto a la individualidad personal y colectiva de los diversos grupos étnicos.

ART. 9º: DERECHO AL EJERCICIO DEL SER (AUTONOMÍA, ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN.)

La comunidad negra del Consejo Comunitario MARTIN LUTHER KING-AFROLUKING, entiende la autonomía como el derecho capacidad política, económica, cultural y social de discernir, accionar y decidir libremente frente a su propio destino, el desarrollo desde lo étnico y la vida de la población afrodescendiente; ejerciendo el control social y ambiental del territorio con las garantías políticas y económicas, para planificar, ordenar, regular el territorio, bienes, servicios ambientales y socioculturales, siendo éstos el pilar de toda actuación humana de las y los miembros en el Consejo Comunitario.

También tiene en cuenta la Participación comunitaria, la libertad para decidir su participación en las actividades y decisiones que tomen en su comunidad, la sostenibilidad de los procesos de Etnodesarrollo y los principios de compensación.

PARÁGRAFO: En cualquier caso, los proyectos que deseen hacer incidencia en el territorio ancestral del consejo comunitario de MARTIN LUTHER KING-AFROLUKING

deben ser sometidos a consulta previa libre e informada conforme a la normatividad vigente a nivel nacional e internacional respecto a este tema.

ART. 10º: DERECHO A UNA VISIÓN PROPIA DE FUTURO (CONSTRUCCIÓN DE UNA PERSPECTIVA PROPIA DE FUTURO): Es construir una visión propia de desarrollo ecológico, económico y social, partiendo de nuestra visión cultural, de nuestras formas, sistemas tradicionales de producción y de nuestras formas tradicionales de organización social. A lo largo de la historia, esta sociedad nos ha impuesto su visión de desarrollo lo que corresponde a otros intereses y visiones.

ART. 11º: SOMOS PARTE DE LA LUCHA DEL PUEBLO NEGRO EN EL MUNDO Somos parte de las luchas que desarrollan los pueblos negros en el mundo por la conquista de sus derechos. Al mismo tiempo, desde sus particularidades étnicas, el Consejo Comunitario MARTIN LUTHER KING-AFROLUKING, aportará a la lucha conjunta, con los sectores que propenden por la construcción de un proyecto de vida alternativo.

ART. 12º: SOSTENIBILIDAD. Es la capacidad de la comunidad negra del Concejo Comunitario MARTIN LUTHER KING-AFROLUKING, de romper con el capitalismo y mantener una economía en equilibrio con los recursos del territorio, acción que han permitido sostener y fortalecer una cultura propia, conservando la gran riqueza natural y biodiversidad de la zona, fundamentado en que es agotable, por ello se debe mantener en condiciones de seguridad ecológica y cultural.

ART. 13º: COMPENSACIÓN Y BIENESTAR COLECTIVO. Es la capacidad cultural, ambiental y productiva que fundamenta el Consejo Comunitario para actuar en aras de garantizar la satisfacción material y espiritual a los habitantes del consejo, prevaleciendo el interés colectivo sobre el particular; con autogestión y participación, para la retribución en inversión social y de recursos productivos que debe hacer el Estado a este grupo étnico por los aportes al desarrollo del país y por la conservación de la biodiversidad, esto debe tener en cuenta que en los casos de proyectos o megaproyectos tendrá que ser efectiva la consulta previa libre e informada.

ART. 14º: PARTICIPACIÓN POLÍTICA. Se ejercerá en todo el territorio, el libre derecho a decidir, a elegir y ser elegido, garantizando las condiciones y las oportunidades a todos por igual de manifestar su voluntad; en los casos de delegación a otros niveles, se difundirá e informará a las autoridades étnicas para que con los mecanismos de consulta, se proceda a tales representaciones; en las situaciones de interés colectivo, se validará como medios definidores, el mecanismo de consenso, respaldados en actas comunitarias y los mandatos colectivos negros, son actos administrativos propios, que serán promulgados y difundidos para que la voluntad del pueblo se cumpla en todo el territorio colectivo, inspirados en los criterios de favorabilidad equitativa en la participación de género y generación.

ART. 15º: CONVIVENCIA PACÍFICA Y NO VIOLENCIA. Exaltamos la voluntad de nuestros ancestros de resolver los conflictos de manera dialogada y conciliadora, actitud que sus descendientes retomamos para avanzar en la armonía espiritual, emocional, física y social entre pueblos, familias y personas, el cual será ejercida por sus moradores y autoridades propias, quienes harán de amigables componedores, con la ayuda de los mayores. Afirmamos la no violencia, como un principio fundamental, a través del cual nos negamos como pueblo y comunidad a formar parte del conflicto armado del país; dignos herederos de nuestros ancestros, somos una comunidad pacífica, que nos resistimos a desaparecer como grupo cultural, y en esa constante lucha por la defensa de nuestros derechos étnicos, el territorio ancestral y el ejercicio autónomo de gobernabilidad y soberanía alimentaria, nos declaramos fuera de todo conflicto, venga de donde venga.

ART. 16º: ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN. El Consejo Comunitario MARTIN LUTHER KING-AFROLUKING, coordinará y articulará acciones, procesos, proyectos, planes, programas con las autoridades locales, territoriales, regionales, nacionales e internacionales que estén comprometidas con nuestro desarrollo, ejecución y seguimiento de lo contemplado en la normatividad que nos rige.

ART. 17º: INTERCULTURALIDAD. Se refiere al tipo de relación que se establece con diferentes grupos culturales presentes en nuestra área de influencia, que permite dialogar entre saberes y prácticas en el marco del respeto, reconocimiento, aprendizaje mutuo y construcción colectiva. Este principio supone una concepción de relación que pretende erradicar la lógica de culturas dominantes y/o subalternas, la superación de la desigualdad, la construcción de puentes, lo que hace que las diferencias que surjan sean para mejorar las diferentes relaciones.

ART. 18º: EQUIDAD. Es el acceso equitativo a las oportunidades de postulación a la junta directiva, a educación, salud, vivienda digna, transporte, sistemas de producción, cultura, aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no renovables, empleo, entre otros; con condiciones diferenciadas para las mujeres, la comunidad: lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer y demás (LGTBIQ+), de esta manera asegurar que en el Consejo Comunitario, se distribuyan en forma equitativa, los roles de toma de decisiones, los recursos para inversión social, la producción y transformación de alimentos, así como el desarrollo general, que debe tener en cuenta las necesidades, aspiraciones, voluntad, decisión, priorización y características del mismo; todo lo anterior se garantizará con la participación de los mencionados en: las autoridades tradicionales, la junta directiva, la guardia cimarrona y el consejo de mayores.

ART. 19º: JUSTICIA Y SOLIDARIDAD. Históricamente, han sido los enclaves en que se han fundamentado nuestros ancestros, para establecer lazos de unidad y acompañamiento en los sucesos familiares y en situaciones adversas. Para recuperar el equilibrio perdido, que se manifiesta en la desarmonización del ser y del no ser, producto de las relaciones

cotidianas, de lazos familiares y comunitarias; cuyo patrón de aplicación de normas y control social se traiciona, han ido perdiendo vigencia lo mítico y, por ello, para establecer nuevamente la armonización, tanto el análisis de la posible falta, como su correspondiente corrección, tendrán como referente nuestro marco cultural y la capacidad de discernir de las autoridades tradicionales. En ningún caso se permite la impunidad o el desacato.

ART. 20º: PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN. Son los criterios y lineamientos de obligatorio cumplimiento, en que se enmarcan todos los planes, proyectos y servicios de intervención sobre el entorno sociocultural o ambiental en el territorio colectivo y ancestral, evitando erosionar la vida cultural de la comunidad afrodescendiente o causar impactos negativos sobre los recursos naturales, que por décadas hemos conservado las comunidades, en consecuencia, proteger los valores culturales, económicos, míticos, políticos, sociales, etnoeducativos y naturales es una prioridad para la conservación de la vida de generaciones futuras.

CAPÍTULO IV, DE LOS LÍMITES.

ART. 21º: LÍMITES POLÍTICOS ADMINISTRATIVOS. El territorio ancestral de Comunidades Negras del Consejo Comunitario MARTIN LUTHER KING-AFROLUKING ha venido siendo ocupado de generación en generación por sus descendientes Afrodescendientes, por eso, la Agencia Nacional de Tierras, lo reconocerá como ancestral y colectivo con el proceso de titulación colectiva.

Nos desarrollaremos administrativa, política y financieramente dentro del territorio que sea adjudicado por la Agencia Nacional de Tierras ANT, colaborando y desarrollando ejercicios de complementariedad con diferentes instituciones, entidades y organizaciones en distintos niveles, desde lo local hasta lo internacional. La Comunidad afrodescendiente del Consejo Comunitario MARTIN LUTHER KING-AFROLUKING lo integran la Asamblea General, la Junta del Consejo Comunitario y el o la Representante Legal. La Asamblea General es la máxima autoridad del Consejo Comunitario y estará conformada por las personas reconocidas por éste. La Junta del Consejo Comunitario es la autoridad de dirección, coordinación, ejecución y administración interna de la comunidad que ha conformado un Consejo Comunitario para ejercer las funciones que le atribuye la Ley 70 de 1993. El o la Representante Legal es quien lo representa, por decisión de la asamblea, en los espacios a que haya lugar y así se exija. El control y la vigilancia serán ejercidos por el fiscal, electo de la asamblea comunitaria y territorial.

ART.22º: DE LA PERTENENCIA DEL TERRITORIO DEL CONSEJO COMUNITARIO. La alcaldía del Municipio de Miraflores ha reconocido los límites político administrativo del Consejo Comunitario de la Vereda Puerto Córdoba.

ART.23º: DE LAS COMUNIDADES Y DE SUS HABITANTES. Reconoce a todos los habitantes del Consejo Comunitario MARTIN LUTHER KING-AFROLUKING, Vereda Puerto Córdoba, municipio de Miraflores, departamento del Guaviare, con derechos y responsabilidades; y para sus efectos gozarán de todos los derechos culturales, económicos, políticos, sociales y territoriales de la comunidad afrodescendiente.

PARÁGRAFO 1: Reconoce a cada una de las personas y troncos familiares afro descendientes que residan en el territorio, y también reconoce a las personas nativas que por necesidad de salud, educación, trabajo, migraciones y desplazamiento forzado, hayan tenido que salir temporalmente de las comunidades a otras localidades fuera del territorio, éstos seguirán afirmando sus derechos étnicos, siempre y cuando se encuentren inscritas en el libro de registro del censo del consejo comunitario y continúen estableciendo una relación directa e indirecta con su territorio y por ende con sus troncos familiares.

ART.24º: DE LAS CLASIFICACIONES. Son aquellas presentadas para determinar las características diferenciadas de los individuos presentes en el territorio o de términos utilizados por los mismos.

A. COMUNIDAD NEGRA.

En concordancia con la Ley 70 de 1993, se define: “Comunidad Negra”, al conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distingue de otros grupos étnicos y para efectos del presente, se denomina comunidad negra, conforme a lo dispuesto por el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 70 de 1993.

B. AFROCOLOMBIANO.

Personas que presentan una ascendencia africana reconocida y que poseen algunos rasgos culturales que les da singularidad como grupo humano.

C. NATIVO.

Se denomina nativo a la persona de la Comunidad o grupo étnico negro ancestralmente establecido, que pertenece al tronco familiar de las personas creadoras del Consejo Comunitario, conforme a lo dispuesto por el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 70 de 1993 y gozará de todos los derechos étnicos, económicos, culturales, territoriales, políticos y demás derechos que le sean conferidos por las normas vigentes.

D. COLONO.

Se denomina colono a la persona o familia afrodescendiente de otra tierra distinta a la del Consejo Comunitario, y para efectos del presente, éste gozará de los derechos culturales, económicos y sociales del nativo, a partir de vivir permanentemente por más de cinco (5) años, en el territorio que corresponde al Consejo Comunitario MARTIN LUTHER KING-AFROLUKING.

Los derechos territoriales y políticos, sólo le serán reconocidos después de vivir permanentemente en el territorio por más de 10 años, haber adoptado prácticas culturales, que es evidenciada en las expresiones folklóricas, dancería, percusión, gastronomía, cosmogonía y haber establecido una relación armónica con el territorio, la cual será evaluada por sus prácticas tradicionales de producción, por la participación en las formas organizativas ancestrales como el cambio de mano y las mingas y por su relación sostenible con el medio natural y cultural.

En los casos de establecer un vínculo afectivo marital y formar una familia con un nativo; el colono seguirá formando parte de este articulado, hasta cumplir con los requisitos expuestos en este reglamento interno, pero sus descendientes serán categorizados inmediatamente como nativos, por la herencia cultural del miembro nativo del consejo comunitario.

E. FORÁNEO.

Se denomina foráneo, a la persona o familias de otra tierra y cultura distinta a la afrocolombiana, que su permanencia en el territorio lleva más de (5) cinco años y para efectos del presente reglamento interno, éste no pasará a gozar de los derechos políticos, ni territoriales a que tienen derechos las propias comunidades negras, aun permaneciendo en el territorio muchos años.

Si un foráneo establece vínculo directo o indirecto con una familia nativa del consejo comunitario, es decir, establece vínculo afectivo marital y forma una familia, no le da derecho a gozar de los beneficios políticos, étnicos y/o territoriales de la población afrodescendiente del consejo, pero deberá cumplir y acatar todos los articulados del presente reglamento interno y establecer una relación armónica con territorio, caso contrario podrá ser separado de la comunidad.

F. VISITANTE.

Se denomina visitante, a toda persona ajena al territorio que por motivos comerciales, institucionales, turísticos o de parentesco, lleguen al territorio y para efectos de la presente reglamentación, no gozarán de los derechos culturales, políticos, económicos y sociales a los que tienen derecho la comunidad del consejo comunitario.

CAPÍTULO V, DE LOS ESPACIOS FÍSICOS Y SIMBÓLICOS.

ART.25º: DE LA CONSIDERACIÓN Y LA RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA.

El Consejo Comunitario Afrodescendiente Martin Luther King-AFROLUKING, se encuentra ubicado en la Vereda Puerto Córdoba del Municipio de Miraflores departamento del Guaviare, a 4 horas vía fluvial desde la cabecera municipal de Miraflores, cuenta con un número aproximadamente de 26 familias, que realizan diferentes actividades entre ellas, jornadas deportivas y agropecuarias dentro del territorio, los primeros pobladores afrodescendientes que llegaron a la Vereda Puerto Córdoba, para mediados de 1945 fueron los señores, Humberto Salazar y José Daniel Martínez, ambos piel oscura, atraídos por estas tierras maravillosas, estas personas se ubican en las intermediaciones de Puerto Córdoba y Puerto Barranquillita, donde cada uno construye su fundo como San Luis y Barranco Colorado. En tiempos de 1970 se destaca la presencia de Daniel Escobar, más conocido en todo el sector de Miraflores como el negro Daniel, quien se la rebuscaba como panadero, que por cierto era un oficio que muy pocos conocían de ese trabajo, para esa misma fecha también hacia presencia el afro llamado Fanor Gonzales, su vocación era la agricultura y la pesca, a él se le reconoce el traslado de mano de obra de población afro, para trabajar en las actividades productivas, este personal era traído desde Quinamayo Cauca y de Jamundí, muy buenos trabajadores y con gran espíritu deportivo.

Ya entrado los años 1980, hace presencia allí en territorio de Puerto Córdoba el afro llamado Ezequiel Cuero Vidal, quien también se funda en este terruño con su señora conocida como Chavita. El señor Ezequiel, era reconocido por su trabajo como constructor de canoa para el transporte fluvial, además construía potrillos y viviendas, siempre ha sido aficionado a la pesca para autoconsumo y compartir con sus vecinos de color. Luego para mediados de 1985 hace presencia el señor José Valencia con su esposa Mirledya Ramírez, al señor Valencia se le reconoce por su labor de emprendimiento en favor de la educación. Es importante incluir para el año 1987 la llegada de la señora Leonila Bonilla .Álvarez, quien llega con su pareja el señor Sofonías (q.e.p.d), ella inicialmente era muy requerida por su gran desempeño en la cocina de los finqueros afros. Así mismo hace parte de los fundadores para los años 90's la familia conformada por Decio Garcés y su esposa Juana María Palacio, al llegar a esta comunidad, se dedicaron a la agricultura y la señora a las tareas de la cocina; así mismo tenemos la familia conformada por José Sol Ángel Hurtado, quien se dedicó a la agricultura y aún se mantiene en esta labor. Es de anotar la llegada a la comunidad de la señora Marta Lucia Mosquera, quien desde su llegada se ha dedicado a las labores de la cocina y pero luego vio la oportunidad del comercio en la venta de comidas rápidas. Es de anotar que en el transcurso de esta década de los 90`s más precisamente para el año de 1994 llega al caserío el amigo Luis Felipe Gonzales Córdoba más conocido como el negro pipe, quien se dedicó al expendio de carnes. En este mismo lapso de tiempo de

estos años 90's, hace su aparición la familia Carabalí con formada por don Joaquín Carabalí y sus dos hijos Faustino Carabalí y Romer Carabalí quienes se dedicaron a trabajar la agricultura (produciendo caña, plátano, maíz, arroz, entre otros); ya para el año 2002 llega a Puerto Córdoba el líder deportivo Arcesio Vidal conocido como CHECHO, quien se dedica dentro de su liderazgo a realizar actividades para el fortalecimiento y rescate de los talentos deportivos. Como rescate cultural afro se construían marimbas en material de palma de chontaduro, como imitación de la marimba de chonta, además se construían tambores de palo balsa, esto fue un gran atrayente en estos eventos.

Para los años 2000, hasta la fecha, ha habido muchos cambios en la forma de vida de esta comunidad, ya que se cambió de lo ilícito a lo lícito. Ha habido un cambio donde las comunidades afros se han dedicado a la agricultura con cultivos de arroz seco, yuca, plátano, caña, cacao y diferentes actividades socio culturales y recreativas pensando siempre en un mejor porvenir para cada una de estas familias y de la comunidad en general.

A pesar de su distancia de sus lugares de origen y del avanzado tiempo de asentamiento en esta región se mantiene intacta sus usos y costumbres ancestrales, entre ellas su gastronomía, sus rituales, sus fiestas ancestrales (día de las familias, día de la afrocolombianidad) y los bailes propios de su raza.

No podríamos dejar sin mencionar el trabajo de medicina tradicional afro que desarrolla el sabedor Ramón Montaña Sinisterra, quien con sus ancestrales conocimientos es el médico de cabecera de su comunidad Puerto Córdoba.

ART.26º: DEL NACIMIENTO Y VÍNCULO CON EL TERRITORIO.

Históricamente, nuestros ancestros han venido ejerciendo la práctica cultural de recibir afecto y armonización de nuestros agentes tradicionales de Salud con bejucos y plantas, sin ningún proceso químico de transformación; ayudados por rezos, sobijos, infusiones, alegorías, etc. ésta acción, como cuaja, como la de ligar a los recién nacidos, es la primera práctica espiritual que realizamos en nuestros territorios frente al milagro del nacimiento del afrodescendiente; para los troncos familiares, es un rito ancestral de bienvenida desde lo nuestro, que lo relaciona con la tierra y sus recursos. Afirmamos y validamos nuestro sistema de creencias y valores, con la libre práctica de obligar a cada afrodescendiente que nazca, con la tierra y el espíritu vegetal, mineral o animal que sus padres escojan. Este vínculo con el territorio lo hemos venido haciendo por respeto y agradecimiento a la vida que empieza. Afirmamos y validamos el agua del socorro y el corte del ombligo respeto de los ahijados a padrinos y compadres y el deber de orientar al ahijado en el desarrollo de su personalidad.

ART.27º: LAS FIESTAS SAGRADAS. El día de la Afrocolombianidad, el día de la familia afro, el día de las madres, semana santa, la ley 70 de 1993, virgen del Carmen 16 de julio, fiestas de diciembre.

ART.28º: NUESTROS HÉROES NEGROS. Han sido muchos los ancestros que han luchado y sacrificado sus vidas para defender el derecho negro y aportado al desarrollo del país y del mundo, pero no han sido reconocido y conocido por sus generaciones posteriores, como BENKO BIOJO, líder Cimarrón, quien escapo de la opresión esclavista, JOSE PRUDENCIO PADILLA, MALCOLM X, MARTIN LUTHER KING, NELSON MANDELA, entre otros, Afirmamos que son éstos nuestros verdaderos defensores, e invitamos para que se investigue la historia bibliográfica y se difunda las acciones de nuestros héroes negros.

ART.29º: DE LAS FECHAS CONMEMORATIVAS AFRO.

El 27 de agosto de cada año, por ser la fecha en que se reconoce al pueblo afro en Colombia sus derechos económicos, culturales, territoriales, con la promulgación de la Ley 70 y el 21 de marzo de cada año, por ser el día mundial de la eliminación de la discriminación racial como fiestas culturales, donde los Comités Veredales, las instituciones educativas y la comunidad en general, manifiesten expresen de alegría y que ubiquen en sitios visibles de la sede del consejo comunitario y de las instituciones, imágenes de nuestros héroes afro, ancestros fundadores y junta del consejo comunitario, como reafirmación de lo que somos y de nuestras autoridades.

ART.30º: DE LOS SÍMBOLOS REPRESENTATIVOS. Los siguientes son símbolos representativos del consejo comunitario Martin Luther King-Afroluking.



A. LOGO:

B. LEMA: Los afros somos muchos, si nos juntamos lo logramos

C. SIGLA: CCMLK

CAPÍTULO VI, DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

ART.31º: DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS. En relación con la Ley 70 de 1993 y el artículo 3º del Decreto 1745 de 1995, se establece que: una “Comunidad Negra”, podrá constituirse como “CONSEJO COMUNITARIO” y que este como persona jurídica ejerce la máxima autoridad de administración interna dentro de la tierra de comunidades negras, de acuerdo con los mandatos constitucionales y legales que lo rigen, como del presente reglamento interno.

ART.32º: DE LA JERARQUÍA DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS. El Consejo Comunitario MARTIN LUTHER KING-AFROLUKING, será dirigido, administrado, regulado, reglamentado y fiscalizado, dentro de las competencias asignadas en la Ley 70 de 1993, el decreto 1745 de 1995 y con las propias competencias contempladas en el presente reglamento interno, ordenado así:

1. La Asamblea General de Miembros máxima autoridad territorial (Comunidad).
2. La Junta Directiva del Consejo.
3. Los Coordinadores de líneas temáticas.
4. Y además tendrá un comité de finanzas como órgano de control, este, estará conformado por: él o la representante legal, el o la tesorera del consejo, un contador público con tarjeta profesional vigente y el o la Fiscal de la Junta Directiva del Consejo.

PARÁGRAFO 1º: CONSEJO DE TRABAJO: Son de apoyos a las diferentes actividades que se desarrollen en el tiempo que sea posible.

PARÁGRAFO 2º: La Asamblea definirá a una organización de Comunidades Negras de carácter nacional, que se constituirá como órgano de segunda instancia, para efecto de asesoría y consulta.

ART.33º: LA ASAMBLEA GENERAL DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS. Para efectos del presente reglamento interno y amparados en el artículo 4º del Decreto 1745 de 1995, La asamblea general, es la máxima autoridad del Consejo Comunitario y está conformada por la totalidad de las personas reconocidas por éste, de acuerdo con su sistema de derecho propio y registradas en el censo del Consejo Comunitario. Las decisiones serán tomadas por la asamblea donde participan aquellas personas registradas en el censo como miembros activos del consejo comunitario, quienes tendrán derecho de voz y voto, los entrantes y salientes o rotatorios tendrán derecho a voz, pero no a voto. En todo programa o actividad que se planee desde lo externo debe participar con aprobación de la asamblea general. El representante legal es el vocero jurídico del consejo; pero no es el que toma las decisiones del consejo, cualquier decisión deberá ser consultada y aprobada por la asamblea, en casos urgentes por la junta del consejo. En caso de que el representante legal tome decisiones arbitrarias que contradigan la decisión de la asamblea y de la junta, será

sancionado con la suspensión del cargo, si se repite por segunda vez será destituido. La asamblea general está en todo el derecho y deber de revocar el mandato y elegir una nueva junta si esta no está cumpliendo con sus funciones.

Las reuniones de la Asamblea General pueden ser de dos formas:

PARÁGRAFO 1º: De las reuniones ordinarias. Estas se llevarán a cabo de manera anual; en los primeros 15 días del mes de diciembre para la evaluación, seguimiento y aprobación del plan de trabajo anual de la Junta Directiva del Consejo y de los Comités de este.

PARÁGRAFO 2º: De las reuniones extraordinarias. Tendrán cabida cuando las necesidades urgentes e imprevistas así lo requieran, se llevan a cabo en el domicilio principal del consejo comunitario, esta debe llevar fecha, hora y orden del día previsto. La reunión extraordinaria, puede ser convocada por el secretario, representante legal, y/o por el comité de finanzas; también puede ser convocada por el 20% de los integrantes de la asamblea general del total de los inscritos en el censo interno del consejo comunitario.

PARÁGRAFO 3º: El quórum mínimo para sesionar la asamblea general será la mitad más uno de los representantes de las familias inscritas en el libro de registro del consejo comunitario. En el evento de no existir quórum en la fecha y hora convocada, los asistentes podrán fijar nueva fecha y hora para nueva asamblea, la cual sesionará con la tercera parte de los reconocidos e inscritos en el censo interno del consejo con mayoría de edad. Habrá **quórum** con deliberación para las reuniones ordinarias o extraordinarias de asamblea general, se tomará con la concurrencia del 51% de los presentes y para la toma de decisiones, preferiblemente por **CONSENSO**; pero de no lograrse por este procedimiento, se tomará por la mayoría simple de los votos presentes.

PARÁGRAFO 4º: “De la presidencia y secretaría de las asambleas generales” Las asambleas generales serán **presididas** por una persona elegida por la misma, la cual será preferiblemente diferente a los miembros de la Junta Directiva del Consejo Comunitario, tal como lo indica el decreto 1745 de 1995 en su artículo 6º numeral 1; es decir, por un presidente y secretario Adhoc.

ART.34º: FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA:

Nombra a sus representantes en la junta directiva, pero también los coordinadores de los comités que se necesite de acuerdo con las actividades que desarrolle el Consejo Comunitario MARTIN LUTHER KING-AFROLUKING.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6º del decreto 1745 de 1995 se establecen las siguientes funciones para la asamblea general:

1. Nombrar las personas que la presidan, las cuales deberán ser preferiblemente diferentes a los miembros de la Junta del Consejo Comunitario.

2. Elegir los miembros de la Junta del Consejo Comunitario y revocar su mandato de acuerdo con el reglamento que establezca la Asamblea.
3. Determinar el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y disciplinario de la Junta del Consejo Comunitario.
4. Aprobar el reglamento de usos y trasposos del usufructo de las tierras asignadas a los individuos o a las familias, cumpliendo las condiciones previstas en el artículo 7º de la Ley 70 de 1993 y de acuerdo con el sistema de derecho propio de la comunidad.
5. Aprobar o improbar los planes de desarrollo económico, social y cultural que formule la Junta del Consejo Comunitario.
6. Decidir sobre los temas que por mandato de este decreto y los reglamentos internos de la comunidad sean de su competencia.
7. Aprobar la delimitación de las Tierras de las Comunidades Negras que serán solicitadas en propiedad colectiva, con base en la propuesta formulada por la Junta del Consejo Comunitario.
8. Proponer mecanismos y estrategias de resolución de conflictos de acuerdo con las costumbres tradicionales de la comunidad.
9. Reglamentar y velar por la aplicación de normas del sistema de derecho propio de las comunidades negras y debida ejecución de la consulta previa libre e informada.
10. Determinar mecanismos internos que fortalezcan la identidad étnico-cultural y que promuevan la organización comunitaria.
11. Velar por el aprovechamiento y conservación de los recursos naturales de conformidad con la legislación ambiental y las prácticas tradicionales de producción y demás que garanticen el manejo sustentable de los recursos naturales.
12. Elegir al representante legal de la comunidad, en cuanto persona jurídica.

ART.35º: DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO.

La Junta Directiva es el órgano de dirección y administración de la Comunidad Afrodescendiente “Consejo Comunitario MARTIN LUTHER KING-AFROLUKING, sujeto a la Asamblea General cuyos mandatos se ejecutará; Será elegido por la Asamblea General mediante un sistema de consenso y de no llegar a este, un sistema de votación pública dentro de la Asamblea por mayoría simple. De los asuntos tratados en la Junta Directiva se dejará constancia en actas foliadas que serán firmadas por el representante legal y el o la secretaria (o) de la Junta Directiva.

PARÁGRAFO 1º: De acuerdo con el artículo 8º del decreto 1745 de 1995, la Junta del Consejo Comunitario vence el 31 de diciembre de cada tres (3) años.

PARÁGRAFO 2º: La junta directiva de acuerdo con los principios del Consejo Comunitario estará conformada por siete (7) miembros; distribuidos así: representante legal, presidente, secretaria (o), Tesorera (o), Fiscal, coordinador de la guardia (cuando esta sea conformada) y representante del comité de mujer, familia y género (cuando este sea conformado), mientras la Guardia Cimarrona y el comité de mujer, familia y género no esté conformado la junta estará integrada por cinco (5) miembros.

PARÁGRAFO 3º: La Junta Directiva tendrá una reunión ordinaria mensual en el lugar, fecha y hora indicada en la convocatoria; extraordinariamente cuando lo convoque el representante legal o el o la presidente. El quórum mínimo para deliberar será el de la mayoría simple, es decir la mitad más uno, de esta forma harán quórum; esta misma mayoría será requerida para aprobar las decisiones de la junta directiva.

PARÁGRAFO 4º: Las Actas de Elección de la Junta del Consejo Comunitario se presentarán ante el alcalde municipal donde se localice la mayor parte de su territorio, quien la firmará y registrará en un libro que llevará para tal efecto, en un término no mayor de cinco (5) días. Dicha acta constituirá documento suficiente para los efectos de representación legal. La Alcaldía Municipal enviará copia de las actas a los Gobernadores y alcaldes de las entidades territoriales involucradas y a la Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras del Ministerio del Interior.

La Alcaldía Municipal respectiva resolverá en primera instancia sobre las solicitudes de impugnación de los actos de elección de qué trata el presente artículo, las cuales deberán ser presentadas dentro de los dos (2) meses siguientes a dicha elección. La Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras del Ministerio del Interior conocerá en segunda instancia las solicitudes de impugnación y se hará seguimiento a los procedimientos y trámites que sobre esta materia se adelanten ante el tribunal Contencioso Administrativo competente.

ART.36º: DE LOS REQUISITOS PARA SER ELEGIDO EN LA JUNTA DEL CONSEJO. De acuerdo con el artículo 10º del decreto 1745 de 1995 y las disposiciones de la asamblea para ser de la junta se requiere:

1. Ser nativo de la Comunidad Negra Consejo Comunitario MARTIN LUTHER KING-AFROLUKING, con una antigüedad mínima de diez (10) años.
2. Debe estar inscrito en el libro censal.
3. Contar con las habilidades que requiere el cargo, tales como: leer, escribir, hablar en público, comunicación asertiva, empatía, liderazgo y conocimiento de los derechos étnico-territoriales del Pueblo Negro.

4. Estar a paz y salvo por todo concepto con la Comunidad Afrodescendiente Consejo Comunitario MARTIN LUTHER KING-AFROLUKING en el momento de la elección.
5. No tener implicación con la justicia.
6. No estar desempeñando cargos públicos con excepción de la labor docente.
7. Ser mayor de edad y ciudadano en ejercicio. Se requieren de 10 años de permanencia en el territorio para hacer parte del Consejo comunitario.
8. Será aprobada la solicitud por la asamblea del consejo comunitario, la mitad más uno o por consenso.
9. La falta de cualquiera de estos requisitos invalida la elección como miembro de la junta.

ART.37º: DE LA FUNCIONES DE LA JUNTA DEL CONSEJO COMUNITARIO.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11º del decreto 1745 de 1995 y las disposiciones de la asamblea del consejo comunitario MARTIN LUTHER KING-AFROLUKING, son funciones de la junta:

1. Preparar el plan anual de operaciones y los proyectos específicos que se justifiquen para el cumplimiento de los objetivos de la Comunidad Negra del Consejo Comunitario MARTIN LUTHER KING-AFROLUKING.
2. Ejecutar las políticas y decisiones aprobadas por la Asamblea General y estudiar las propuestas y recomendaciones de los comités.
3. Adoptar su propio reglamento.
4. Definir, controlar y evaluar las actividades de la Comunidad Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera del Consejo Comunitario MARTIN LUTHER KING-AFROLUKING, en Cumplimiento de su objeto social.
5. Tomará decisiones de manera extraordinaria cuando a su juicio, lo requieran los intereses de la Comunidad Negra Consejo Comunitario MARTIN LUTHER KING-AFROLUKING, o lo solicite la tercera parte del total de los miembros.
6. Crear cargos del personal auxiliar necesario para su normal funcionamiento, de libre nombramiento y remoción.

7. Resolver sobre admisión de nuevos miembros e insinuar a la Asamblea General para su aprobación, las personas que merezcan la distinción como miembros honorarios.
8. Proponer a la Asamblea General señalar el monto de los aportes, fijar cuotas de sostenimiento y extraordinarias mediante aprobación de la Asamblea.
9. Elaborar juntamente con el tesorero y el o la contador (a) público (a) el presupuesto anual de la Comunidad Negra del Consejo Comunitario MARTIN LUTHER KING-AROLUKING, el cual será sometido a la aprobación de la Asamblea. Igualmente velar por la adecuada ejecución de dicho presupuesto.
10. Velar por el cumplimiento de los estatutos y reglamentos.
11. Crear un banco de proyectos respetando la autoría intelectual y ejecución de este.
12. Fijará su cronograma de actividades.
13. Autorizar la creación y establecimiento de capítulos.
14. Las demás que confiere la Asamblea General y sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la Comunidad Negra del Consejo Comunitario MARTIN LUTHER KING-AFROLUKING.
15. En general ejercer todas las actividades que le puedan corresponder y que no estén asignadas a otro órgano o dependencia.
16. Velar por la conservación y protección de los derechos de la propiedad colectiva y por la integridad de los territorios titulados a la comunidad.
17. Crear y conservar el archivo de la comunidad, llevar libros de actas, cuentas y de registro de las áreas asignadas y los cambios que al respecto se realicen; y hacer entrega de esta información a la siguiente Junta del Consejo Comunitario al finalizar su período.
18. Propender por el establecimiento de relaciones de entendimiento intercultural.
19. Todo lo demás que le corresponde por ley.

ART.38º: DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUS FUNCIONES.

El o la representante legal es la persona que representa al Consejo Comunitario como persona jurídica, es decir, quien tiene la capacidad para adquirir derechos y contraer

obligaciones legales. De acuerdo con el artículo 12 del decreto 1745 de 1995 y los dispuesto por la asamblea son funciones del representante legal:

1. Representar a la comunidad, en cuanto persona jurídica.
2. Titulación: Presentar ante el INCODER, ANT, o el organismo que haga sus veces, previo aval de la Asamblea General y de la Junta Directiva del Consejo Comunitario, la solicitud de titulación colectiva del territorio de la comunidad que representa.
3. Recursos: Presentar, ante la autoridad ambiental competente y ante el Ministerio de Minas y Energía, las solicitudes de aprovechamiento, exploración y explotación de recursos naturales, en beneficio de la comunidad, previa aprobación de la Junta del Consejo Comunitario; a excepción de lo que sea permitido por la ley respecto de los recursos naturales renovables.
4. Con previa aprobación de la Junta del Consejo Comunitario, celebrar convenios o contratos y administrar los beneficios derivados de los mismos. Celebrar contratos, convenios y operaciones que sean necesarias para el desarrollo de los objetivos de la Comunidad Negra del Consejo Comunitario MARTIN LUTHER KING-AFROUKING. Ocupar o delegar a nombre de la Comunidad Negra del Consejo Comunitario los cargos representativos de la misma en organismos oficiales y privados.
5. Velar por el cumplimiento de los estatutos.
6. Convocar las reuniones de la Junta Directiva, determinando el orden respectivo y el cual se hará conocer con la oportunidad requerida.
7. Acordar con la Junta directiva los planes y programas de desarrollo dentro del objetivo y fines de la Comunidad Negra del Consejo Comunitario.
8. Rendir a la Junta Directiva con la periodicidad que ésta lo solicite, informe sobre labores y sobre la marcha de la Comunidad negra del Consejo Comunitario MARTIN LUTHER KING-AFROLUKING.
9. Velar porque los fondos y bienes de la Comunidad Negra del Consejo Comunitario MARTIN LUTHER KING-AFROLUKING se encuentren debidamente custodiados y conservados.
10. Presidir todos los actos oficiales de la Comunidad Negra del Consejo Comunitario MARTIN LUTHER KING-AFROLUKING.

11. Convocar a sesiones diferentes de Asamblea general y extraordinarias.
12. Presentar a la Asamblea General en las reuniones ordinarias informes y programas de trabajo de la Comunidad Negra del Consejo Comunitario MARTIN LUTHER KING-AFROLUKING.
13. Dar avales a docentes para ingresar las instituciones educativas de la jurisdicción del consejo comunitario conforme indica la Sentencia T-292/17 y demás disposiciones de ley jurídica y ancestral.
14. Todo lo demás que le corresponde por ley.

PARÁGRAFO 1º: El representante legal, es elegido por la Asamblea General de acuerdo con sus reglamentos internos teniendo en cuenta el interés de la comunidad.

PARÁGRAFO 2º: El representante legal debe tomar las decisiones luego de haberlas discutido con la asamblea cuando sea necesario y debatido con la Junta Directiva.

ART.39º: DEL PRESIDENTE O PALANQUERO MAYOR DE LA ASAMBLEA Y SUS FUNCIONES.

Las funciones del presidente o palanquero mayor son:

1. Promover campañas con miras a aumentar el número de miembros.
2. Motivar a los fundadores para que asistan a las reuniones que se realicen.
3. Rendir los informes que le solicite el Consejo Directivo.
4. Presidir la asamblea las reuniones de la asamblea.
5. Firmar documentos en caso de que él o la representante no esté con previa aprobación de este y/o de la junta.
6. Las demás que le determinen la Asamblea General y la Junta Directiva.

ART.40º: DEL SECRETARIADO Y SUS FUNCIONES.

La o el secretario serán elegidos por la asamblea y sus funciones son:

1. Actuar como secretario de la junta y de la Asamblea General en caso de que sea requerido por esta última.
2. Levantar las actas en las sesiones de la Junta Directiva y de la Asamblea General en caso de ser elegido.
3. Firmar junto con el presidente los documentos y correspondencias que requieran de su intervención.

4. Atender la correspondencia del Concejo Comunitario MARTIN LUTHER KING-AFROLUKING a nivel local, regional, nacional e internacional según el caso.
5. Citar sesiones de Asamblea General.
6. Solicitar información que, por encargo del presidente, representante legal o que a su juicio considere necesario para el desempeño de las funciones de la Junta Directiva.
7. Llevar un registro y archivo de los datos de los miembros del Consejo Comunitario.
8. Tendrá a su cargo la custodia y guarda de los documentos, libros de actas, sellos y archivos del Concejo Comunitario MARTIN LUTHER KING-AFROLUKING.
9. Cooperar con el representante legal y el presidente o palanquero mayor en el cumplimiento y vigilancia de los estatutos.
10. Elaborar el proyecto de inversiones y gastos para la presentación a consideración de la Asamblea a través de la Junta Directiva.
11. Ejecutar los actos en que el Consejo Comunitario MARTIN LUTHER KING-AFROLUKING, sea parte y que se ajusten a los estatutos.
12. Proveer los cargos creados por la Junta Directiva y remover los funcionarios respectivos conforme a las leyes y los estatutos.
13. Informar oportuna y extraordinariamente a la Junta Directiva sobre cualquier irregularidad o deficiencia que observe y que considere no está en sus manos subsanar.
14. Ejercer todas las demás funciones que le correspondan, así como aquellas de tipo administrativo, financiero y operativo que le asigne la Junta Directiva del Consejo Comunitario MARTIN LUTHER KING-AFROLUKING.

PARÁGRAFO 1º: De todas las reuniones, deliberaciones, decisiones, elecciones y demás actos de la asamblea general del Consejo Comunitario y de los Comités, se realizarán actas de asambleas oficios y documentos de salida requeridos, se hará constar en el libro físico digital, y/o magnético de actas, documentos de salida que firmarán el representante legal y el o la secretaria (o) de la junta directiva, además del presidente o palanquero mayor, según se requiera y viendo la necesidad. También puede firmar el representante legal solo y se aceptará el documento como válido dentro y fuera del territorio colectivo del Consejo Comunitario MARTIN LUTHER KING-AFROLUKING. En todos los casos, las actas, certificaciones y documentos de salida serán numerados consecutivamente en orden

ascendente y archivadas en un libro físico digital, y/o magnético de actas, documentos de salida, de archivo cronológicamente y en orden ascendente.

PARAGRAFO 2º: De las actas se podrá hacer un resumen o serán leídas y aprobadas, según considere la asamblea y de acuerdo con nuestra tradición oral, después de cada asamblea, previas correcciones o modificaciones a la misma, en caso de presentarse o solicitarse estas acciones.

ART.41º: DEL COMITÉ DE FINANZAS Y EL TESORERO. Estará conformado por cuatro personas (4): el o la representante legal, el o la fiscal de la junta, elegido (a) por la asamblea, el o la tesorero (a) y el o la contador (a) público (a) contratado (a). La función primordial del tesorero o tesorera es tener conocimiento, control y veeduría de las acciones y actividades financieras del Consejo Comunitario MARTIN LUTHER KING-AFROLUKING, ejemplo: proyectos, convenios, contratos, entre otros que se firmen y sean responsabilidad de este.

PARÁGRAFO 1: El comité de finanzas deberá crear su ruta de acción para aprobación de presupuestos, fechas de entregas de informes, funciones de cada miembro de este y días de reunión.

PARÁGRAFO 2: Esta figura es a futuro cuando el Consejo Comunitario tenga proyectos de gran tamaño

ART.42º: DE LOS GRUPOS POBLACIONALES Y/O COMITÉS TEMÁTICOS. Serán conformados cuerpos colectivos específicos dedicados a la protección y desarrollo de: la salud, el trabajo, la educación, las finanzas, las compras, la infancia, la adolescencia, la juventud, los adultos mayores, la equidad de género, las víctimas, el desarrollo, la producción, el ambiente, la ecología, la cultura, el deporte, la recreación para el desarrollo del territorio, comité de género y/o grupo poblacional de mujeres. También habrá un gestor(a) cultural y Guardia Cimarrona; estos grupos poblacionales o comités estarán conformados por mínimo tres (3) personas y máximo cinco (5), a excepción de la Guardia Cimarrona. (dichos comités serán creados en la medida de las posibilidades y necesidades del Consejo Comunitario)

PARÁGRAFO 1º: La elección o ratificación de los equipos coordinadores de cada comité se hará, preferiblemente cada 3 años, cuando se elige la junta directiva o se ratifica y si se presenta situaciones apremiantes, cuando la asamblea general y territorial lo decida, puede ser de forma anticipada.

PARÁGRAFO 2º: Ellos Serán los representantes y veedores de los grupos antes mencionados, se constituirán con el objeto de encaminar e instruir el actuar de la comunidad y personas del exterior de acuerdo con las normas, con la finalidad de no

generar espacios de re victimización, promoviendo un ambiente de convivencia, fomentando relaciones positivas y respaldando la dignidad, integridad y necesidades específicas de cada colectivo.

PARÁGRAFO 3º: Cada comité se reunirá de forma ordinaria dos veces al año, no obstante, ante la necesidad insolvente del grupo específico, deberá reunirse de forma extraordinaria para atender las precisiones de la comunidad.

PARÁGRAFO 4º: Reviste carácter fundamental que al final de las reuniones se levante un acta, a forma de informe la cual establecerá la situación social del colectivo. El acta contendrá una descripción detallada acerca de la situación, un plan de acción restaurativo y preventivo para su atención, esta será puesta en conocimiento de la junta directiva.

PARÁGRAFO 5º: Que cada comité cree un documento que incluya: las rutas de atención, las medidas preventivas, las medidas correctivas y que las mismas sean presentadas cada tres años ante la asamblea para ser ratificadas o modificadas conforme a las necesidades comunitarias.

CAPÍTULO VII, DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DE AUTOPROTECCIÓN.

ART.43º: DE LA JUSTICIA PROPIA: Se creará y establecerá una expresión de justicia propia, esta se regularizará y promoverá al interior del territorio colectivo como un bastón ancestral de autoridad, con el objeto de articular y reforzar el cuidado de la casa común, solución de conflictos, armonizando y protegiendo el territorio.

La Junta de Gobierno del Consejo Comunitario integrará un organismo para el Análisis y Gestión del riesgo integrado por miembros activos del Consejo Comunitario; eventualmente podrán invitar a que integre este organismo agente del estado que tengan a su cargo el análisis y gestión de riesgos.

Este organismo será el encargado de analizar, prevenir y gestionar todos aquellos asuntos relacionados con riesgos dentro del territorio del Consejo Comunitario. Además, propondrá acciones a la Junta de Gobierno para prevenir, tratar y gestionar cualquier caso de riesgo.

Son tipos de riesgos los siguientes:

- a) físicos; como las vibraciones, presiones, radiaciones ultravioletas e infrarrojas, temperaturas extremas, radiaciones.
- b) Ambientales: los que se manifiestan directamente afectando a la naturaleza, incluido el ser humano.
- c) Químicos: vapores, polvos, disolventes, líquidos, que puedan afectar la salud de las personas, flora o fauna.
- d) Biológicos: son los creados por un contaminante bien sea de origen vegetal, animal o de cualquier otro tipo.

- e) Psicosociales: los relacionados directamente con el comportamiento de los seres humanos

PARÁGRAFO 1º: Se define protección, a la acción de proteger e impedir que una persona o cosa reciba daño o que hasta ella llegue algo que lo produzca. Se define como autoprotección al conjunto de acciones, medidas, estrategias conducentes a prevenir y combatir los riesgos sobre las personas y los bienes, para proporcionar una respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia y que emanan de la creatividad, experiencia y autonomía y autogobierno del Consejo Comunitario.

PARÁGRAFO 2º: Es un derecho y un deber de todos los miembros del Consejo Comunitario la seguridad y protección personal y colectiva, serán objetos y sujetos de protección tanto los bienes como las personas que interactúan en los territorios adscritos al consejo comunitario; en consecuencia, todos los miembros del Consejo Comunitario tienen la obligación de informar a las instancias de autoridad propia sobre la presencia de personas extrañas o sospechosas dentro del territorio.

PARÁGRAFO 3º: del comité de análisis y gestión de riesgo la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario creará el Comité de Análisis y Gestión de Riesgo; el cual estará integrado por miembros de Consejo que tengan experiencia y/o aptitudes naturales o adquiridas en prevención y tratamiento de los agentes y situaciones generadoras de riesgos, sobre situaciones que pongan en peligro la integridad territorial, este Comité acompañará a la Junta de Gobierno en el tratamiento de estos. A este Comité podrán integrarse funcionarios de las administraciones locales, departamentales y nacionales.

PARÁGRAFO 4º: Uso y manejo de la medicina ancestral. El Consejo Comunitario MARTIN LUTHER KING-AFROLUKING con el objeto de contribuir al bienestar físico, psicológico, ambiental, territorial y de convivencia, promocionará la utilización del conocimiento ancestral de los sabedores mayores, para garantizar la conservación de las medicinas naturales ancestrales, acceso al servicio en entidades, terminados los procesos naturales, tradicionales ancestrales, y según respuesta particular a los mismos, entrarán a ser tratados por instituciones, entidades y organizaciones gubernamentales y estatales correspondientes, quienes deberán tener la autorización de las autoridades étnicas del territorio colectivo.

PARÁGRAFO 5º: Por el momento no se creará la Guardia Cimarrona, sin embargo, la asamblea podrá mandar su creación cuando así lo vea conveniente.

ART.44º: DE LAS EMERGENCIAS SANITARIAS. Se define como emergencia sanitaria al brote de una enfermedad que afecta a gran parte la salud de la comunidad y que generalmente es inesperada.

- Epidemia. Es una enfermedad que se propaga durante un cierto período de tiempo en una zona geográfica determinada y que afecta simultáneamente a muchas personas

- **Pandemia.** Es una enfermedad que trasciende las fronteras de muchos países o entes territoriales.

Ante dichos casos se deberá activar las rutas determinadas en el protocolo de este equipo.

ART.45°: En todo caso, ninguna actividad económica podrá poner en riesgo el derecho a la vida, al medioambiente y a la gobernabilidad del Consejo Comunitario.

ART.46°: DE LA PROTECCIÓN ESPIRITUAL. Es obligación del Consejo de Gobierno del Consejo Comunitario, velar por la protección de la dimensión espiritual colectiva e individual de las comunidades.. En tal sentido, reglamentará el ingreso de iglesias, trabajadores espirituales y de similares, propiciará espacios de difusión y práctica de las expresiones espirituales propias.

CAPÍTULO VIII, DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, LA SOBERANÍA TERRITORIAL Y ALIMENTARIA.

Todos los proyectos, actividades o megaproyectos que interfieran con el ambiente, la soberanía territorial y la alimentaria deberán ser sometidos a consulta previa libre e informada en el Consejo Comunitario de MARTIN LUTHER KING-AFROLUKING.

ART.47°: DEL USO Y EL MANEJO DE AGUA. El agua corresponde a un recurso vital en el territorio ubicado en los ríos, los cauces naturales y artificiales, las lagunas, los esteros y las aguas del subsuelo, el cual promueve el desarrollo sustentable en beneficio de los habitantes del consejo y sus especies vinculadas a las esferas culturales, sociales y económicas, bajo ese orden de ideas, es un bien de uso público inalienable e imprescriptible, por ello, no se podrán alterar los cauces, ni la calidad de las aguas, ni interferir su uso tradicional.

PARÁGRAFO: El Consejo Comunitario MARTIN LUTHER KING-AFROLUKING y la entidad territorial deben garantizar la calidad del agua para consumo humano y para las demás actividades en que su empleo es indispensable.

Protección del Agua: Toda laguna, quebrada, ríos, nacimientos y demás cuerpos de agua deberán ser protegidas conforme a sus particularidades.

Del uso del agua: Todo miembro del Consejo Comunitario ostenta el derecho de cumplir sus necesidades personales, siempre y cuando realice cumplimiento de un uso adecuado.

Uso comercial del agua: Quien vaya a realizar un aprovechamiento del agua comercial, debe solicitar una autorización por uso y aprovechamiento del agua ante la junta directiva.

ART.48º: DE LAS INFRACCIONES Y LAS SANCIONES FRENTE AL USO INDEBIDO DEL AGUA.

1. No se permite arrojar basuras en los cuerpos de agua.
 2. No se permite arrojar restos de sustancias químicas.
 3. No se admiten alteraciones frente al cauce natural del cuerpo de agua, a excepción de que se cuente con una autorización previa de la junta.
 4. Se prohíbe el empleo de venenos y dinamita para pescar.
- a. Quienes arrojen basuras en los cuerpos de agua se les aplicará las siguientes sanciones:

En la segunda infracción, quien haya cometido la falta deberá:

- i. El infractor deberá pagar la suma de un (1) salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV) y deberá encargarse de recoger los desechos en un periodo no mayor a treinta (30) días.
- ii. El infractor deberá firmar un acuerdo donde se compromete a no reincidir en la falta, pero si el acuerdo es incumplido, se le sancionará con trabajo comunitario equivalente a quince días laborales que deberán ser realizados en un periodo no mayor a treinta (30) días después de la infracción.
- iii. Quienes arrojen sustancias químicas, deberán pagar con trabajo comunitario equivalente a 30 días laborales y la firma de un acuerdo para no volver a hacerlo.
- iv. Quienes alteren el curso natural de las aguas deberán corregir el daño, recuperando la condición natural del cuerpo de agua afectado y la firma de un acuerdo para no reincidir.
- v. Quienes realicen vertimiento permanente de aguas contaminadas, provenientes de actividades productivas, en los cuerpos de aguas naturales, deberán pagar una retribución económica anual de acuerdo con los indicadores de contaminación.
- vi. Quienes realicen pesca con venenos o dinamita será sancionados con un pago de quince (15) días laborales de trabajo comunitario, firmar un acuerdo para no reincidir y en caso de no asistir pagar la suma de un salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV) para resarcir el daño.

ART.49º:DE LA UTILIZACIÓN DEL BOSQUE. Para contar con acceso al recurso forestal en el área del Consejo Comunitario, se necesitará la previa aprobación de la Junta Directiva del Consejo Comunitario.

Explotación Comercial: La explotación forestal con fines comerciales debe ser sometida a consulta ante todo el Consejo Comunitario como lo indica el encabezado de este capítulo.

No todas las especies podrán ser aprovechadas, debido a que habrá algunas que dado a su abundancia se admitirá su explotación, no obstante, frente aquellas no dominantes, su acceso será restringido.

PARÁGRAFO: Los sitios destinados al aprovechamiento forestal deben cumplir con las siguientes condiciones:

- Se prohíbe cortar árboles cerca de los márgenes de los cuerpos de agua.
- Se prohíbe la tala de las especies que sean muy escasas o se encuentren en riesgo de desaparecer.
- No se admite la extracción de ningún tipo de planta del territorio por parte de personas ajenas a la comunidad.

ART.50º: DE LA REGLAMENTACIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DEL RECURSO FORESTAL.

Las clases de aprovechamiento forestal permitidas en el territorio colectivo son las siguientes:

A) Aprovechamiento para satisfacer necesidades domésticas: Se llevan a cabo para satisfacer necesidades vitales de las familias, no pueden ser comercializados y no requiere de ninguna autorización. Se solicita sembrar semillas del mismo tipo de árbol talado, evitar el corte de árboles que son alimentación de la fauna.

B) Aprovechamiento comercial: Se debe gestionar de forma cuidadosa en aras de evitar el uso irracional y garantizar a las demás generaciones el aprovechamiento del bosque, en caso de ser necesario hacer uso de la consulta previa libre e informada.

Este uso únicamente es admitido en las zonas que cuenten con la autorización por parte del Consejo Comunitario MARTIN LUTHER KING-AFROKING.

Los requerimientos que se deben cumplir para obtener la autorización para el aprovechamiento comercial son:

- A) Presentar una solicitud formal ante la Junta Directiva del Consejo Comunitario.
- B) Acatar las disposiciones establecidas en la reglamentación de uso del suelo.
- C) Mostrar a la comunidad la planificación en lo referente al manejo forestal.
- D) Firma de un compromiso dirigido a garantizar el cumplimiento de los acuerdos establecidos.

Sanciones:

A quienes realicen aprovechamiento de especies no dominantes, sobre áreas de reserva o con fines comerciales sin previa autorización, se les aplicará las siguientes sanciones:

- A) Incautación del producto.

- B) La persona natural deberá cumplir de uno (1) a cinco (5) meses de trabajo comunitario.
- C) Si quien incurre es una empresa deberá pagar la suma en salarios mínimos legales mensuales vigente (SMMLV).
- D) Finalmente, se procederá a firmar un acuerdo de no reincidencia.

ART.51º: SOBRE LA FAUNA SILVESTRE, LA PESCA, USO Y MANEJO DE LA CACERÍA. La regulación del aprovechamiento de la fauna en el territorio será establecida por la Junta Directiva del Consejo Comunitario.

Es admisible las prácticas tradicionalmente usadas como la cacería con trampas y los medios para la cacería no admitidos son las prácticas tradicionalmente usadas como la cacería con perros.

PARÁGRAFO 1º: De las sanciones en la cacería. Quienes cacen o capturen animales silvestres para concretar un fin comercial serán objeto de las siguientes sanciones:

- A) Decomiso de los animales para su posterior liberación.
- B) Trabajo comunitario de 3 a 15 días que deben ser cumplidos en los siguientes treinta días calendario.
- C) Firma de un acuerdo para no reincidir.

PARÁGRAFO 2º: Se prohíbe la pesca y la caza a foráneos y visitantes en caso de realizarlo deberá pagar una multa de tres salarios mínimos legales vigentes.

PARÁGRAFO 3º: A los miembros del consejo comunitario se les prohíbe la pesca con explosivo, dinamita, pistola de pescar, venenos o barbasco y en caso de hacerlo se le establecerá multa de trabajo comunitario.

PARÁGRAFO 4º: A los miembros del Consejo Comunitario se les prohíbe la cacería con perros y escopetas, para las personas internas en caso de realizarlo deberá pagar una multa de tres salarios mínimos legales vigentes, se permite cacería en épocas y tallas específicas. Si los animales están paridas o preñadas no se deben tomar, se dejan, no se matan.

ART.52º: DE LA OCUPACIÓN, FORMAS DE USO Y MANEJO TERRITORIAL.

En concordancia con el artículo 19 de la Ley 70 de 1993, las prácticas tradicionales de producción que se ejerzan tendrán en cuenta que dentro del territorio se encuentran predios con título, en posesión legal y tradicional, por tanto, para todos los habitantes del territorio sin exclusión alguna, el manejo de los recursos naturales, será sostenible, responsables y en concordancia con el presente reglamento interno, en términos que garantice la persistencia de los recursos tanto en cantidad como en calidad de los mismos. El ejercicio de la pesca,

caza, recolección de productos para la subsistencia, tendrá prelación sobre cualquier aprovechamiento comercial, semi industrial, industrial o deportivo y se requiere de la autorización de las autoridades étnicas y ambientales y de plan de manejo o de aprovechamiento.

ART.53º: DEL USO Y MANEJO DEL SUELO. Todas las disposiciones relacionadas con el uso y goce del suelo perteneciente al territorio del Consejo serán reguladas a partir de los principios que rigen nuestra comunidad.

Con el objeto de cuidar y preservar el estado óptimo y fértil de los suelos es vital conservar las prácticas ancestrales agrícolas de nuestra comunidad.

Prohibiciones:

A) No es admisible el empleo de químicos para el mejoramiento de suelos, ni la fumigación con glifosato y otras sustancias altamente contaminantes.

B) No se permite la quema de suelos sin previa aprobación del Consejo Comunitario MARTIN LUTHER KING-AFROLUKING.

ART.54º: DE LAS MINGAS COMUNITARIAS. Se realizarán Mingas comunitarias para arreglar los caminos, se trabajará el terreno designado para usos comunitario en los diferentes proyectos que se participe y demás disposiciones que requieran de trabajo colectivo.

PARÁGRAFO: De los acuerdos. Se acuerda que las personas que no puedan participar en las Mingas comunitarias serán excusados en caso de calamidad doméstica y que los que no tengan dicha excusa deberán hacer una o más de las siguientes normas dependiendo el caso y las posibilidades:

- a) Enviar alimentos para la olla comunitaria.
- b) Pagar a un jornalero que le remplace.
- c) Se le descuenta el jornal o los jornales el día en que se repartan los beneficios, dicho porcentaje será establecido por la junta en pleno.
- d) Se deben crear listados de asistencia propios para las reuniones de Consejo. Como mínimo un miembro de la familia debe asistir a las reuniones, si incumple a 5 (cinco) reuniones del año, se sancionará con la no participación de la asamblea anual o la familia cocina y lava los platos para la asamblea.
- e) Para cuando lleguen los proyectos o beneficios pueden: Dar cuota de paz y salvo, de sanción económica.

Todo lo anterior será dispuesto por la junta del consejo.

CAPÍTULO IX, DEL DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE.

ART.55°: DE LOS DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA. Conforme a la ley 1098 de 2006 en su artículo 1° se establece que dentro del Consejo Comunitario MARTIN LUTHER KING-AFROLUKING se va a garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna.

PARÁGRAFO: Perspectiva. Teniendo en cuenta los procesos encaminados al desarrollo infantil, queremos implementar una visión de la diversidad como potencia y posibilidad de disfrute efectiva de derechos, por lo tanto, avanzamos reconociéndonos como una comunidad, y como sujetos colectivos con historias comunes, diversos con procesos de organización social.

ART.56°: DE LA ETNOEDUCACIÓN. De acuerdo con el artículo 34 de la Ley 70 de 1993 la educación debe tener en cuenta el medio ambiente, el proceso productivo y toda la vida Socio Cultural en las comunidades Afrocolombianas, es por ello por lo que toda institución deberá reconocer nuestro reglamento interno, y lo aquí expresado, como una herramienta dirigida a lograr el ejercicio efectivo de los derechos sociales, culturales, políticos, jurídicos y económicos de los grupos históricamente oprimidos, los nadie, por ello. Desde una perspectiva de desarrollo humano y sostenible, las familias pertenecientes a esta comunidad contamos con la autonomía para definir aquello que consideramos apropiado para nuestras vidas.

PARÁGRAFO 1°: ALIANZAS EDUCATIVAS. En lo relacionado a procesos dirigidos a la educación resulta esencial la organización de encuentros educativos con familias, niñas y niños en la oralidad, los rituales y encuentros comunitarios en los que se refuerce la necesidad de preservar la vida cotidiana y cultural de la cual forman parte los infantes.

PARÁGRAFO 2°: ACCIONES CORRECTIVAS. Ante la insatisfacción de los procesos educativos, la comunidad ostenta la facultad de intervenir dentro del proceso pedagógico presentando: quejas, reclamos y posibles soluciones, en aras de materializar y garantizar la preservación de la diversidad cultural y étnica.

¿Cómo se hará? Dichas situaciones de insatisfacción serán puestas en conocimiento o en su defecto, intervenidas por el comité competente de acuerdo con el lineamiento de la necesidad. De no llegar a un acuerdo en primera instancia o ante el incumplimiento del acuerdo, el comité cuenta con la facultad de elevar peticiones formales a nombre de la comunidad afectada ante el órgano o entidad que se encuentre realizando dichas actividades en el territorio.

PARÁGRAFO 3º: PROCESOS DE LA PRIMERA INFANCIA. Las personas que se sientan afectadas por las diligencias o procesos de cualquier entidad externa o interna deberán poner en conocimiento dicha situación ante el comité de infancia, adolescencia y juventud, quien posteriormente pactará lugar y hora de mesa de trabajo para dialogar el inconveniente.

Una vez escuchada la parte afectada, se procederá a informar a la entidad o persona específica que se encuentra afectando la armonía, finalmente se dará apertura a un proceso de negociación entre partes organizado por el mismo comité, de dicho encuentro se dejará constancia.

¿Cómo se hará? Si el comportamiento es persistente, se citará a un encuentro con la parte afectada, allí se levantará un informe, el cual será el anexo de una petición formal realizada a la entidad superior.

ART.57º: DE LA INCLUSIÓN DE GÉNERO: El comité de género y/o grupo poblacional de mujeres, como principal órgano encargado de velar por la protección de las mujeres de nuestro territorio, debe organizar iniciativas dirigidas a la erradicación de estereotipos negativos de género y de raza en la comunidad general, en aras de combatir ideas infundadas de la superioridad racial, la incitación al odio racial y la violencia basada en género.

PARAGRAFO 1º: De las situaciones de discriminación. Ante una situación de discriminación dirigida a las niñas, adolescentes, comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer y demás (LGTBIQ+) y mujeres del Consejo Comunitario, será el comité de género en primera medida el órgano competente para materializar un espacio de diálogo con la afectada (o) o afectadas (os), con el objetivo de individualizar la situación y tomar las medidas pertinentes ante dicha amenaza.

PARÁGRAFO 2º: De la creación de un manual. El comité de género creará un manual que establezca las rutas y las normas en referencia al género y la comunidad LGTBIQ+

PARAGRAFO 3º: Se establecerán políticas específicas con el fin de asegurar mecanismos contundentes de recopilación de datos oficiales para obtener información sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres y niñas de la comunidad y sobre las modalidades propias de la discriminación múltiple e interseccional que sufren. Esos datos estadísticos deberían desglosarse con arreglo a la legislación nacional, respetando el derecho a la privacidad y el principio de la conciencia de identidad personal.

PARÁGRAFO 4º: De las acciones que requieren sanción del comité de género:

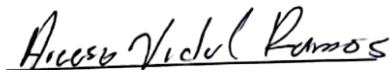
- Actos fundamentados en la violencia basada en género y abusos intergeneracionales.
- Violencia intrafamiliar.
Violaciones, abusos y acoso sexual.

- Maltrato infantil.

ART.58°: El consejo comunitario creará estrategias de protección a la salud mental de los integrantes de este y con acompañamiento espiritual para su ejecución y recuperación de prácticas ancestrales de sanidad.

En constancia de la aprobación de este reglamento a continuación firma el representante legal y la secretaria, en pleno ejercicio de facultades legales.

Publíquese y cúmplase.



Arcesio Vidal Ramos

Representante Legal.

Consejo Comunitario Martin Luther King.